

五、结语

司法实践中，存在将从事顺风车的行为等同于从事网约车的行为，但实际上二者存在显著差异。笔者认为，私人小客车顺风车出行本质上属于合乘，不以营利为目的，一般不属于营运行为。而保险公司能否依据“改变车辆使用性质，导致车辆危险程度显著增加……”的责任免除条款免于赔偿须同时满足实体和形式两方面条件：(1)形式要件上，责任免除条款依法发生法律效力，即保险公司对免责条款尽到了提示说明义务；(2)实体要件上，符合保险条款约定的情形即被保险车辆改变了车辆的使用性质，导致车辆危险程度显著增加、未及时通知保险人。而在合理界定私人轿车从事顺风车是否改变家用汽车使用性质，是否造成了车辆危险程度增加，可以利用车辆注册信息、车辆的平常使用情况，顺风车收取费用情况，顺风车途中车辆行驶区间或路线，接单频率或次数，车辆所有人职业状况等因素综合判定。

编写人：江西省赣州市中级人民法院 彭伟明 刘坚莹

家庭自用汽车从事网约车活动构成 “危险程度显著增加”的认定

——杨甲、尤甲诉保险公司财产保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终11107号民事判决书

2. 案由：财产保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):杨甲、尤甲

被告(被上诉人):保险公司

【基本案情】

杨甲与尤甲系夫妻关系。云AD×x小型轿车登记的所有权人为杨甲,使用性质为非营运。尤甲于2021年11月23日在网约车平台注册为网约车车主。杨甲就云AD×x车辆向保险公司投保机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险,电子保单载明的被保险机动车的使用性质为非营业,特别约定载明,“1.非营业车辆如从事营业性运输或租赁活动,发生保险责任范围内的事故,本公司不负责赔偿……”投保人杨甲在《××财产保险股份有限公司机动车商业保险投保单》上签字确认,该投保单特别约定载明,“1.非营业车辆如从事营业性运输或租赁活动,发生保险责任范围内的事故,本公司不负责赔偿……”保险公司出具的《机动车商业保险免责事项说明书》载明:保险条款第十条规定,“下列原因导致的被保险机动车的损失和费用,保险人不负责赔偿……

(三)被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,且未及时通知保险人,因危险程度显著增加而发生保险事故的……”保险条款第二十三条规定,“下列原因导致的人身伤亡、财产损失和费用,保险人不负责赔偿……(三)被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,且未及时通知保险人,因危险程度显著增加而发生保险事故的……”杨甲在投保人签章处签字确认。2021年12月25日9时55分,尤甲驾驶被保险车辆与道路绿化设施相撞,致车辆及绿化设施和苗木受损,交警认定尤甲负事故全部责任。事故发生后,被保险车辆产生维修费用共计63023元。事故发生后,保险公司出险后,委托某商务信息咨询有限公司对涉案事故经过、真实性、是否存在改变车辆使用性质进行调查。某商务信息咨询有限公司于2022年1月4日出具《调查报告》,结论为驾驶员改变车辆的使用性质、非法运营,建议保险公司按保险合同的约定处理。

【案件焦点】

保险公司应承担保险赔付责任。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市官渡区人民法院经审理认为：其一，免责条款是否有效的问题。保险条款中关于责任免除的规定，投保人签署投保单时已作“投保人声明”，并在《机动车商业保险免责事项说明书》处签字确认，应认定保险公司已履行相应免责条款的提示和说明义务，相应的特别约定条款及保险条款中的责任免除发生法律效力。其二，是否属于擅自变更车辆的使用性质的问题。杨甲就案涉车辆投保时，车辆的使用性质为非营业；尤甲于2021年11月23日在网约车平台注册为网约车车主并营业。相较于家庭自用车辆，营运车辆的运行里程多、使用频率高、发生保险事故的概率大。杨甲以非营业性质投保的车辆，从事营运活动，导致车辆的风险显著增加，投保人应当及时通知保险公司，保险公司可以增加保费或解除合同并返还剩余保费。杨甲陈述事故发生时，驾驶车辆的尤甲并非处于运营过程中，而是在返家的途中。根据《调查报告》中对尤甲事发当日的行程记录，可知尤甲完成8:50订单的目的地为昆明长水机场，10:30的订单行程为xx院至昆明长水机场(状态为取消)。发生事故的时间介于这两个订单之间，且发生事故的地点也是从昆明长水机场到x×院途中。尤甲陈述是返还昆明市呈贡区家中，但并未提交证据予以证实；对于取消10:30订单的原因也未作出合理解释；杨甲陈述尤甲并非专职开网约车，但法庭核实尤甲的职业时无法作出合理解释，且根据其行程记录，其从2021年12月24日22:55至25日10:30持续接单。故一审法院对杨甲主张发生事故时并非处于运营过程中的主张不予采纳，一审法院认定杨甲变更了车辆的使用性质。综上，杨甲变更车辆性质，导致保险标的危险程度显著增加而未通知保险公司；根据保险条款及特别约定中明确被保险车辆改变使用性质，非营业车辆如从事营业性运输，发生保险责任范围内的事故的，保险公司不负责赔偿。诉争保险事故系因改变车辆性质、从事营运活动造成，保险公司不应承担保险金赔偿责任。

云南省昆明市官渡区人民法院根据《中华人民共和国保险法》第十七条、

第五十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条、第十三条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,判决如下:

驳回原告杨甲、尤甲的全部诉讼请求。

杨甲、尤甲不服一审判决,提出上诉。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为:杨甲、尤甲以其向保险公司购买了机动车损失保险为由主张诉争车辆修复费,保险公司则以保险合同约定“被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等,导致被保险机动车危险程度显著增加,且未及时通知保险人,因危险程度显著增加而发生保险事故的,保险人不负责赔偿”为由予以拒赔,对此首先,该条款系责任免除的规定,投保人杨甲签署投保单时已作出“投保人声明”,并在《机动车商业保险免责事项说明书》处签字确认,能够证明保险公司已履行相应免责条款的提示和说明义务,故前述条款对杨甲、尤甲发生法律效力,杨甲、尤甲主张案涉保险系搭售保险,保险公司并未履行提示及说明义务并无相应证据证实,故法院对杨甲、尤甲的该主张不予支持。其次,关于本案是否符合保险公司主张的前述免责情形,根据一审、二审已查明的法律事实:杨甲就案涉车辆进行投保时,车辆的使用性质为非营业;尤甲于2021年11月23日在网约车平台注册为网约车车主并营业。杨甲以非营业性质投保的车辆从事营运活动,网约车与家用车相比,使用频率高、里程多,必然导致车辆的风险显著增加。杨甲、尤甲二审虽提交证据欲证明尤甲事发时并未处于营运状态,下个订单已被取消,故其是返回家中,此时并未改变车辆的使用性质,对此尤甲完成8:50订单的目的地为昆明长水机场,10:30的订单行程为x×院至昆明长水机场(状态为取消)。发生事故的时间介于这两个订单之间,且发生事故的地点也是从昆明长水机场返回途中,而网约车业务的各笔订单之间不可能完全实现地理位置和时间的无缝对接,司机在完成一单业务后,通常车辆会等待网约车平台派发下一个订单,即使下一个订单被取消,也无法证实尤甲不是在等待下一个订单过程中,且从案涉车辆行程记录看,处于频繁接单状态中,即使尤甲当时已收车返回家中,也无法

改变其更改车辆使用性质的事实，故法院对上诉人提交的证据及所提事实的异议不予支持。最后，如前所述，保险公司以前述免责条款拒赔符合双方合同约定，一审法院予以采纳并无不当，因而保险公司不应承担保险赔付责任。

云南省昆明市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据《中华人民共和国保险法》第五十二条的规定：“在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。被保险人未履行前款规定的通知义务的，因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。”实践中，投保人与保险公司签订的保险合同通常会约定，被保险机动车改变使用性质，被保险人、受让人未及时通知保险人，且改变使用性质等导致被保险机动车危险程度显著增加的，保险人不负责赔偿。由于家用汽车从事网约车活动往往会在非营运与营运状态之间转换，所以涉及网约车的保险纠纷案件中，车辆是否改变使用性质，以及是否符合《中华人民共和国保险法》第五十二条规定的“保险标的的危险程度显著增加”，成为该类纠纷的争议焦点。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第四条对《中华人民共和国保险法》第五十二条规定的“危险程度显著增加”列明了应考虑的情形，其中“保险标的用途的改变”就是情形之一。本案中，如投保人对家庭自用车进行投保，投保时明确承保车辆的用途是非营运，投保人或被保险人注册成为网约车车主，将车辆有时用于家庭日常出行，有时用于网约车，即该车的使用性质并非固定不变的，而是处于持续转换之中，如何判断该车发生交通事故时是否符合前述规定的“危

险程度显著增加”,应主要 从“危险程度显著增加”的构成及与保险事故发生是否存在因果关系进行认定。

